

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1738/2532

สำนักงานคณะกรรมการการประณม

ศึกษาแห่งชาติ

โจทก์

นายสมบูรณ์ ไชยเมือง

กับพวก

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 680 วรรคสอง

ป.วิ.พ. มาตรา , มาตรา 172

สัญญาจำประกันระบุชื่อ ผู้จำประกันไว้โดย ชัดแจ้ง และผู้จำประกันได้ ลงลายมือชื่อไว้แล้วในฐานะ ผู้จำประกัน รวมทั้งมีพยานอีก 2 คน ลงชื่อไว้ด้วย เช่นนี้ แม้จะไม่ได้เขียนหรือพิมพ์ชื่อ พยานหรือทำวงเล็บ ไว้ได้ ลายมือชื่อของพยานให้ชัดเจนว่าเป็นใครก็ตาม ย่อมนำสัญญาจำประกันดังกล่าวเป็นหลักฐานฟ้องร้องให้ผู้จำประกันรับผิดชอบได้ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 680 วรรคสอง

การที่จำเลยทั้งหกซึ่ง มีหน้าที่จัดทำสัญญาจำประกัน มิได้เขียนหรือพิมพ์ชื่อนุคคลที่เป็นพยานในสัญญาให้ชัดเจนไว้ได้ ลายมือชื่อของบุคคลดังกล่าว หรือมิได้จัดให้มีการทำวงเล็บ ได้ ลายมือชื่อพยานเช่นว่านั้น ยังถือ ไม่ได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อ โจทก์เพราะโจทก์อาจฟ้องผู้จำประกันให้รับผิดชอบ โดย อาศัยสัญญาจำประกันดังกล่าวและอ้างจำเลยทั้งหกเป็นพยานได้ อยู่แล้ว เมื่อฟ้องโจทก์มิได้กล่าวอ้างว่าการกระทำของจำเลยทั้งหกดังกล่าวเป็นการประพฤติฝ่าฝืนต่อ ระเบียบหรือกฎข้อบังคับของโจทก์อย่างไรแล้ว ศาลชอบที่พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ภายหลังที่สั่งรับฟ้องโจทก์แล้วไปเสียทีเดียวได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งหกเป็นข้าราชการในสังกัดของโจทก์ มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำ ควบคุม ตรวจสอบสัญญาการลาไปศึกษาวิชาเพิ่มเติมภายในประเทศรวมทั้งมีหน้าที่จัดทำและตรวจสอบหนังสือคำประกันเพื่อเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติด้วย จำเลยทั้งหกร่วมกันประมาทเลินเล่อมิได้ตรวจสอบให้ดีว่าสัญญาคำประกันที่จำเลยจัดทำไม่ได้มีการเขียนหรือพิมพ์หรือทำวงเล็บชื่อบุคคลที่เป็นพยานให้ชัดเจนไว้ได้ลายมือชื่อของบุคคลผู้เป็นพยาน ทำให้ขาดพยานบุคคลที่จะยืนยันว่าผู้ใดเป็นผู้คำประกันโจทก์จึงฟ้องผู้คำประกันไม่ได้ ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย

ศาลชั้นต้นสั่งคำฟ้องว่า รับคำฟ้องโจทก์ พิเคราะห์แล้วเห็นว่าตามคำฟ้องโจทก์ไม่มีข้อโต้แย้งสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๕ เพราะโจทก์ยังไม่ได้ฟ้องผู้คำประกัน ให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์กล่าวใน+เพียงว่าจำเลยทั้งหกประมาทเลินเล่อไม่ได้เขียนหรือพิมพ์หรือจัดให้มีการทำวงเล็บชื่อของบุคคลที่เป็นพยานได้ลายมือชื่อของบุคคลที่เป็นพยาน ทำให้ขาดพยานที่จะยืนยันว่า น.เป็นผู้คำประกันจริงและทำให้โจทก์ฟ้องผู้คำประกันไม่ได้ แต่โจทก์มิได้กล่าวอ้างว่าจำเลยทั้งหกประพฤติฝ่าฝืนระเบียบหรือกฎข้อบังคับของโจทก์ประการใดบ้าง ตามสำเนาหนังสือคำประกันท้าย

ฟ้องมีข้อความระบุว่า น.เป็นผู้ค้าประกัน อ. ทั้งมีลายมือชื่อของ น. ลงไว้ในฐานะผู้ค้าประกัน กับมีลายมือชื่อพยาน ๒ คน เช่นนี้โจทก์ย่อมฟ้อง น. ให้รับผิดตามสัญญาค้าประกันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๘๐ วรรคสอง ไม่มีเหตุผลใดที่โจทก์จะฟ้องให้ น.รับผิดตามสัญญาค้าประกันไม่ได้ โจทก์ยังมีได้ฟ้องให้ น.รับผิดตามสัญญาค้าประกัน โจทก์จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าจำเลยทั้งหกทำละเมิด ทั้งนี้เพราะหากโจทก์ฟ้อง น. แล้วก็อาจชนะคดีได้ในเมื่อมีพยานเอกสารหรือหนังสือค้าประกันเป็นหลักฐานอยู่แล้ว หาก น.ปฏิเสธว่ามีได้ลงชื่อในฐานะผู้ค้าประกัน โจทก์ก็สามารถพิสูจน์โดยอ้างจำเลยทั้งหกมาเป็นพยานได้ไม่ยาก ตามคำบรรยายฟ้องของโจทก์ยังไม่อาจถือได้ว่าจำเลยทั้งหกกระทำโดยประมาทเลินเล่อถึงขนาดที่เป็นการกระทำละเมิด ทำให้โจทก์เสียหาย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

ศาลจังหวัดพะเยา - นางสาวยุรี อุดมสิน

ศาลอุทธรณ์ - นายจิระ บุญ+จนสุนทร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ